

EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO/O DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO A SUBGRUPO 2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN FISIOTERAPEUTA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

INSTRUCCIONES PARA LOS/AS ASPIRANTES

- 1º) La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo, en ningún caso con lápiz o bolígrafo cuya tinta se pueda borrar.
 - 2º) Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas y firmar cabecera.
 - 3º) El ejercicio consta de 50 preguntas, más 5 preguntas de reserva para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de preguntas del cuestionario, a tal objeto.
 - 4º) Deberán señalar la pregunta que consideren correcta, rellenando en su totalidad el cuadro de la respuesta que consideren como tal.
 - 5) En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante la estampación de un aspa sobre dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.
 - 6) Cada pregunta acertada se computará, con 0.20 puntos.
 - 7) Las preguntas en blanco o erróneas no restarán.
 - 8) El Tiempo de duración del ejercicio será de noventa minutos.
 - 9º) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil durante el ejercicio será causa de expulsión.
 - 10º) Cuando finalice el ejercicio, no se levante, levante la mano y un miembro del Tribunal le recogerá su ejercicio. El aspirante se podrá llevar el cuestionario y entregará la hoja de respuestas cuya copia amarilla se le devolverá al aspirante.
 - 11º) La plantilla de respuestas correctas será publicada en la Web: www.dipujaen.es a la mayor brevedad posible.
- NO COMIENCE EL EJERCICIO HASTA NO RECIBIR LA ORDEN POR PARTE DEL TRIBUNAL**

CUESTIONARIO

1.- El fundamento de la Constitución Española de 1978 es:

- a) El pueblo español que la refrendó.
- b) La indisoluble unidad de la nación española.
- c) El poder soberano de las Cortes Generales.
- d) El estado democrático constituido.



2.- La Disposición Final de la Constitución Española de 1978 hace referencia a:

- a) Una cláusula derogatoria y el mandato de publicación en todas las lenguas españolas además del castellano.
- b) Contiene solamente el mandato de publicación en todas las lenguas españolas además del castellano.
- c) Contiene solamente el mandato de vigencia inmediata.
- d) Hace referencia a su entrada en vigor.

3.- En relación con el derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada:

- a) Los poderes públicos no están obligados a realizar gestión o promoción alguna para hacerlo efectivo.
- b) Los poderes públicos están obligados a regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
- c) La comunidad no está obligada a participar en la plusvalía que genere la acción urbanística de los entes públicos.
- d) La efectividad de tal derecho está en manos de los propios ciudadanos y de las empresas constructoras.

4.- Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública por parte de los poderes públicos,

- a) A través de medidas preventivas.
- b) La pregunta está mal formulada puesto que los poderes públicos no tienen competencia alguna sobre la tutela de la salud pública.
- c) Se efectuará a través de la prestación de servicios mínimos indispensables.
- d) Se llevará a cabo mediante políticas de inversión masiva en los sectores sanitarios más necesitados.

5.- ¿Quién aprobó la Constitución española de 1978?

- a) El Rey.
- b) El pueblo español.
- c) Las Cortes Generales.
- d) El Defensor del Pueblo.

6.- ¿Puede limitarse el derecho a la entrada y salida de territorio español por motivos ideológicos a los ciudadanos españoles?

- a) Sí, a tenor del artículo 23 de la Constitución.
- b) Si, a tenor del contenido del artículo 20 de la Constitución.
- c) No, a tenor del artículo 21 de la Constitución.
- d) No, a tenor del contenido del artículo 19 de la Constitución.

7.- Para que una norma pase a formar parte del ordenamiento jurídico y sea considerada como tal:

- a) No requiere publicación alguna.
- b) Ha de publicarse en un periódico de difusión nacional.
- c) Ha de publicarse en un diario oficial.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.



8.- ¿A qué está dedicado el Título IV de la Constitución española?

- a) A las Cortes Generales.
- b) Al Gobierno y a la Administración.
- c) Al Gobierno y a las Cortes Generales.
- d) A la Corona.

9.- El artículo 39 de la Constitución Española, sobre familia, establece textualmente:

- a) Los poderes públicos aseguran la protección legal, económica y jurídica de la familia.
- b) Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
- c) Los poderes públicos aseguran la protección integral, social y jurídica de la familia.
- d) Los poderes públicos aseguran la protección social, jurídica y sanitaria de la familia.

10.- ¿Ante quién se presenta el recurso de amparo?

- a) Ante el Tribunal Supremo
- b) Ante el Tribunal Constitucional
- c) Ante el Consejo General del Poder Judicial
- d) Ante cualquier Juzgado o Tribunal

11.- La iniciativa de reforma Constitucional, según la Constitución Española, corresponde a (señala la incorrecta):

- a) El gobierno
- b) La iniciativa popular
- c) El Congreso
- d) El Senado

12.- Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de

- a) 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3
- b) 6 años y se renovarán por terceras partes cada 3
- c) 5 años y se renovarán por terceras partes cada 2
- d) 4 años y se renuevan por terceras partes cada 2

13.- El Jefe del Estado es:

- a) el Presidente del Gobierno
- b) el Rey
- c) el Presidente del Congreso
- d) ninguna de las contestaciones anteriores es la correcta

14.- Respecto al estado, el Rey es símbolo de su:

- a) Unidad e integridad
- b) Unidad y permanencia
- c) Independencia y soberanía
- d) Integridad y soberanía

15.- La más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales es asumida por:

- a) El Presidente del Gobierno
- b) El Rey
- c) El Presidente del Congreso
- d) Ninguna de las contestaciones anteriores es la correcta

16.- Respecto al funcionamiento regular de las instituciones, el Rey:

- a) Arbitra y modera las mismas
- b) Modera y dirige la misma
- c) Impulsa y modera las mismas
- d) Modera y pacifica las mismas

17.- ¿Qué tratamiento recibe el consorte de la Reina?

- a) Majestad
- b) Alteza
- c) Alteza Real
- d) Excelentísimo

18.- ¿Por qué mandato se ejerce la Regencia?

- a) Por mandato constitucional
- b) Por mandato real
- c) Por mandato popular
- d) Por mandato soberano

19.- ¿En nombre de quien se ejerce la Regencia?

- a) En nombre de la Constitución
- b) En nombre del Rey
- c) En nombre de España
- d) En nombre del pueblo español

20.- ¿Quién ordenará, tal y como así señala nuestra Constitución Española, la inmediata publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales?

- a) El Rey.
- b) El Presidente del Gobierno.
- c) El Presidente del Senado cuando se haya aprobado definitivamente en dicha Cámara.
- d) El Secretario de las Cortes.

21.- La moción de censura habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno y deberá ser propuesta por:

- a) La mayoría simple de los Diputados.
- b) La mayoría absoluta de los Diputados.
- c) Al menos, la décima parte de los Diputados.
- d) La quinta parte de los Diputados.

22.- ¿Cómo se otorgará la delegación legislativa a que alude nuestra Constitución Española cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo?

- a) Mediante una Ley de bases.
- b) Mediante una Ley ordinaria.
- c) Mediante una Ley de armonización.
- d) Mediante una Ley orgánica.

23.- ¿Cómo establece nuestra Constitución que será el voto de Senadores y Diputados?

- a) Personal e inviolable.
- b) Secreto.
- c) Secreto y personal.
- d) Personal e indelegable.

24.- Según la Constitución Española, ¿qué precisará la aprobación, modificación o derogación de las Leyes orgánicas?

- a) Mayoría de tres quintos en el Congreso de los diputados.
- b) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- c) Mayoría simple en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- d) Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

25.- ¿Cuándo finaliza el mandato de los Diputados conforme a lo establecido en nuestro texto constitucional?

- a) Cuatro años después de la elección de la Mesa.
- b) Cuatro años después de la elección del Presidente.
- c) Cuatro años después de la celebración de las elecciones.
- d) Cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

26.- ¿Qué disposiciones legislativas provisionales podrá dictar el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad según la Constitución de 1978?

- a) Proyectos de Ley.
- b) Decretos-Leyes.
- c) Reales-Decretos.
- d) Decretos-Legislativos.

27.- ¿A quién atribuye la Constitución Española la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado?

- a) Al Gobierno.
- b) A las Cortes Generales.
- c) Al Rey.
- d) Al Consejo de Ministros.

28.- El Gobierno cesa:

- a) Tras la celebración de elecciones generales.
- b) En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución.
- c) Por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
- d) Todas son correctas.

29.- La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal de:

- a) La Audiencia Nacional.
- b) El Tribunal Supremo.
- c) El Tribunal Constitucional.
- d) El Tribunal Superior de Justicia.

30.- Es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución Española:

- a) El Congreso.
- b) El Defensor del Pueblo.
- c) El Jefe de Estado.
- d) El Senado.

31.- Forma parte del Gobierno:

- a) El presidente del Gobierno.
- b) Los Vicepresidentes, en su caso.
- c) Todas son correctas.
- d) Los Ministros.

32.- ¿Ante quién debe rendir cuentas el Defensor del Pueblo, por supervisar la actividad de la Administración?

- a) Ante el Gobierno y la Administración.
- b) Ante los Tribunales y el Congreso de los Diputados.
- c) Ante el Congreso de los Diputados
- d) Ante las Cortes Generales.

33.- Tal y como así señala nuestro texto constitucional, ¿Cuál es el segundo periodo ordinario de sesiones de las Cámaras?

- a) De enero a julio.
- b) De febrero a junio.
- c) De marzo a septiembre.
- d) De febrero a mayo.

34.- El Fiscal General del Estado:

- a) Será nombrado por el Ministerio Fiscal, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- b) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- c) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es cierta.

35.- Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán:

- a) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.
- b) Aprobar la federación de Comunidades Autónomas.
- c) Sustituir la iniciativa de las Mancomunidades a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.
- d) Aprobar la reforma de los Estatutos mediante un decreto ley.

36.- Los Estatutos de autonomía deberán contener, entre otras:

- a) La denominación de la Comunidad que se determine mediante votación popular y la delimitación de sus competencias delegadas.
- b) La denominación de su territorio y las competencias delegadas.
- c) Las competencias aceptadas por delegación.
- d) La denominación de la Comunidad y las competencias asumidas.

37.- Podrá constituirse un Fondo de Compensación:

- a) Con el fin de que el gobierno autonómico pueda corregir desequilibrios económicos interprovinciales.
- b) Por los gobiernos autonómicos mediante el que se financiarán gastos corrientes.
- c) Con el fin de corregir desequilibrios económicos interprovinciales.
- d) Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales, con destino a gastos de inversión.

38.- Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos, entre otros, por:

- a) Los recursos recaudados por el conjunto de las administraciones de su territorio.
- b) Por el producto de las operaciones de préstamo.
- c) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
- d) Todas son correctas.

39.- Una de las vías de acceso a la autonomía es la regulada en el artículo de la Constitución Española:

- a) 148.
- b) 143.
- c) 152.
- d) 155.

40.- Son órganos periféricos de la administración del Estado:

- a) Las subdelegaciones territoriales ministeriales.
- b) Las Delegaciones del Gobierno en las provincias.
- c) Las Delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas y las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

41.- El Delegado del Gobierno:

- a) Se regula en el artículo 152 de la Constitución Española.
- b) Es un órgano del Gobierno interdisciplinar.
- c) Está regulado en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- d) Se regula en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

42.- Los órganos superiores de la administración del Estado, son exclusivamente:

- a) Son los Ministros y los Secretarios de Estado.
- b) Son los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios
- c) Son los Ministros, los Secretarios de Estado y los Secretarios Generales.
- d) No tienen la condición de alto cargo.

43.- El Tribunal Supremo:

- a) Es el órgano jurisdiccional superior en el ámbito civil y no militar en toda España.
- b) Es el órgano jurisdiccional superior en aquellas comunidades autónomas que no cuentan con Tribunal Superior.
- c) Cuenta con un Presidente nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

44.- El control de la actividad de los órganos de la administración autonómica:

- a) Lo ejercerá el Delegado del Gobierno.
- b) Lo ejercerá el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Gobierno y por la jurisdicción contenciosa-administrativa.
- c) Viene regulado por el artículo 156 de la Constitución Española.
- d) Será autorizado por el Gobierno.

45.- Según el estatuto de autonomía de Andalucía corresponde a la comunidad autónoma andaluza la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que en todo caso incluye (marque la respuesta incorrecta):

- a) La regulación, ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementaria de otros sistemas de protección pública.
- b) La regulación y aprobación de planes y programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de necesidad social.
- c) Las políticas activas de empleo, que comprenderán la formación de los demandantes de empleo y de los trabajadores en activo, así como la gestión de las subvenciones correspondientes; la intermediación laboral y el fomento de empleo.
- d) Instituciones públicas de protección y tutela de personas necesitadas de protección especial, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción y rehabilitación.

46.- En relación con los derechos y garantías de las personas con discapacidad usuarias de centros residenciales y centros de día, es cierto que toda decisión o medida tomada por la dirección del centro u organismo competente que suponga aislamiento, restricciones de libertades u otras de carácter extraordinario, deberá ser aprobada por la autoridad judicial, salvo que por razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de aquella de modo inmediato y, en todo caso, en un máximo de:

- a) 48 horas.
- b) 72 horas.
- c) 1 semana.
- d) 24 horas.

47.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía:

- a) Está integrado por el Presidente, los Vicepresidentes en su caso, y los Consejeros.
- b) Es el órgano colegiado que, en el marco de sus competencias, ejerce la dirección política de la Comunidad Autónoma.
- c) Le corresponde la interposición de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias.
- d) Todas son correctas.

48.- Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a:

- a) La asistencia jurídica especializada.
- b) Formación específica en técnicas de búsqueda de empleo.
- c) Formación específica en materia de prevención de riesgos laborales.
- d) Todas son correctas.



49.- La prestación económica vinculada al servicio establecida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (señale la respuesta incorrecta):

- a) Estará, en todo caso, vinculada a la adquisición de un servicio.
- b) Será de carácter personal.
- c) No tendrá carácter periódico.
- d) Las Administraciones Públicas competentes supervisarán, en todo caso, el destino y utilización de estas prestaciones al cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas.

50.- En relación a las características propias del Municipio no es cierto que:

- a) Es la Entidad local básica de la organización territorial del Estado.
- b) Carece de personalidad jurídica.
- c) Tiene plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
- d) Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.

51.- Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones locales para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:

- a) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas.
- b) Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales.
- c) Aprobación de la delimitación del término municipal.
- d) Todas son correctas.

52.- ¿Cuál de los siguientes actos no forma parte en el procedimiento de aprobación de las Ordenanzas locales?

- a) Aprobación inicial por el Pleno.
- b) Visto bueno del Consejo de Gobierno.
- c) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
- d) Todas son correctas.

53.- Las políticas y programas de prevención y atención a la violencia de género de las Administraciones Públicas andaluzas recogerán medidas específicas dirigidas a las mujeres y niñas con discapacidad que serán acordes a su situación de especial vulnerabilidad frente a la violencia, que comprenderán al menos las siguientes:

- a) Accesibilidad a centros de información a las mujeres dependientes de la Administración local.
- b) Accesibilidad del servicio integral de atención y acogida: centros de emergencias, casas de acogida y pisos tutelados.
- c) Accesibilidad a mujeres con discapacidad auditiva del teléfono de información a la mujer.
- d) Todas son correctas.



54.- Con respecto a la inclusión y atención especial a las personas con discapacidad, las iniciativas relacionadas con las actividades de cultura, turismo, deporte y recreativas, o de mero esparcimiento, se llevarán a cabo atendiendo a las características individuales de las personas con discapacidad, siendo preferente su inclusión, con independencia de de las medidas específicas que pudieran establecerse, en las actuaciones destinadas a:

- a) Las personas con discapacidad.
- b) La infancia.
- c) Toda la población.
- d) Las personas mayores.

55.- Sobre el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema, la ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia establece:

- a) El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado.
- b) El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración competente.
- c) La resolución de reconocimiento de dependencia determinará exclusivamente las prestaciones económicas a que tuviere derecho el solicitante.
- d) Todas son correctas.

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL PRIMER EJERCICIO (TIPO TEST) DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO 2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN FISIOTERAPEUTA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

PREGUNTA N°	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA N°	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA N°	RESPUESTA CORRECTA
1	B	26	B	51	D
2	D	27	A	52	B
3	B	28	D	53	D
4	A	29	B	54	C
5	C	30	B	55	A
6	D	31	C		
7	C	32	D		
8	B	33	B		
9	B	34	C		
10	B	35	A		
11	B	36	D		
12	A	37	D		
13	B	38	C		
14	B	39	B		
15	B	40	C		
16	A	41	D		
17	C	42	A		
18	A	43	C		
19	B	44	B		
20	A	45	C		
21	C	46	D		
22	B	47	D		
23	D	48	A		
24	B	49	C		
25	D	50	B		

NOTA: De conformidad con la Base Séptima de la Convocatoria, los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles, partir del día siguiente a la publicación de esta Plantilla, a fin de que puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas sobre el cuestionario (**Plazo: Del 22 al 28 de marzo, ambos inclusive**).





Aquellos aspirantes que presenten alegaciones en el plazo indicado deberán hacerlo a través del Registro General de esta Diputación o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no obstante, a los efectos de agilizar el proceso se ruega que se adelanten los escritos mediante su envío a la siguiente dirección de correo electrónico: convocatoriaspublicas@dipujaen.es

Jaén a 21 de marzo de 2019

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/9CqN7qbjlakHrb2NODImhQ==			
FIRMADO POR	FERNANDO PULIDO MEDINA - EL PRESIDENTE DE TRIBUNAL	FECHA Y HORA	21/03/2019 09:04:03
FIRMADO POR	Luisa María Jiménez López - LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL	FECHA Y HORA	21/03/2019 08:44:07
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	9CqN7qbjlakHrb2NODImhQ==	EV00FFL4
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		

